

他违法犯罪行为难以定罪的问题。^①因此，就主观方面而言，非法控制的根本目的并非破坏目标网站的功能或破坏其数据，而是更希望其能够正常运行，以便被控制网站能够继续成为其实施后续行为的有效工具。而破坏计算机信息系统罪是以对目标计算机系统功能或者其中的数据进行破坏使其不能正常运行、导致数据失真等，以达到侵犯他人利益或者获取不法利益的目的。

编写人：重庆市第五中级人民法院 彭芳芳 林栩塑

手机“轰炸程序”是否构成破坏 计算机信息系统罪的司法认定

—— 张某某破坏计算机信息系统案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省保定市清苑区人民法院(2023)冀0608刑初309号刑事判决书

2. 案由：破坏计算机信息系统罪

^①喻海松：《网络犯罪二十讲》，法律出版社2022年版，第48~49页。

【基本案情】

2019年以来，被告人张某某向吴某某（另案处理）等人有偿提供手机“轰炸程序”，吴某某等人从张某某处获得手机“轰炸程序”后出于报复、泄愤、骚扰等目的利用该程序轰炸他人手机。经查，张某某向吴某某等人有偿提供手机“轰炸程序”共计20人次，张某某获利人民币6000余元。经鉴定，送检的手机“轰炸程序”为破坏性程序。

【案件焦点】

1. 非法控制计算机信息系统罪与破坏计算机信息系统罪如何界分；2. 手机终端设备是否属于计算机信息系统。

【法院裁判要旨】

河北省保定市清苑区人民法院经审理认为：被告人张某某故意传播破坏性程序，影响计算机系统正常运行，且共计提供破坏性程序20人次，后果严重，其行为构成破坏计算机信息系统罪。张某某自动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。张某某的违法所得，应予追缴。苹果手机一部、华为手机一部系张某某的作案工具，依法予以没收；华为平板电脑一台并非作案工具，依法发还被告人。据此，判决如下：

- 一、被告人张某某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑八个月；
- 二、被告人张某某的违法所得人民币6000元，予以追缴，上缴国库；
- 三、苹果手机一部、华为手机一部，予以没收，上缴国库；华为平板电脑一台发还被告人张某某。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

破坏计算机信息系统罪，是指自然人或者单位违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，

或者对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，或者故意制造、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统的正常运行，后果严重的行为；非法控制计算机信息系统罪是指违反国家规定，对国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统以外的计算机信息系统实施非法控制，情节严重的行为。关于两罪的区分及本案行为性质认定可以从以下几个方面考虑。

一、破坏计算机信息系统罪与非法控制计算机信息系统罪的区分

从两罪所保护的法益看，破坏计算机信息系统罪侵犯的法益是计算机信息系统的运行安全，保护的是各种计算机信息系统功能及计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序；非法控制计算机信息系统罪侵犯的法益是计算机信息系统的保密性和控制性，保护的是计算机信息系统合法占用人、控制人的使用权或控制权。

在司法实践中，破坏计算机信息系统罪与非法控制计算机信息系统罪时常不易区分。最高人民法院曾通过指导案例指出，^①通过修改、增加计算机信息系统数据，对计算机信息系统实施非法控制，但未造成系统功能实质性破坏或者不能正常运行的，不应当认定为破坏计算机信息系统罪，符合《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款规定的，应当认定为非法控制计算机信息系统罪。例如，在某网站上设置“黑链”，即向目标服务器植入木马程序进行控制，再使用能够获取目标服务器后台浏览功能的软件链接到木马程序，以获得增加、删除、修改等操作权限，最终导致目标服务器跳转到指定网页。这种设置“黑链”的行为，虽然也对计算机信息系统功能或计算机信息系统中储存、处理、传输的数据进行了修改和增加，也可能给计算机信息系统带来安全隐患，但并没有直接影响计算机信息系统的正常运行，没有侵害计算机信息系统的运

^①指导案例145号裁判要点：通过植入木马程序的方式，非法获取网站服务器的控制权，进而通过修改、增加计算机信息系统数据，向相关计算机信息系统上传网页链接代码的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款规定的“采用其他技术手段”非法控制计算机信息系统的行为。参见最高人民法院指导案例145号：张某等非法控制计算机信息系统案。

行安全，侵害的是计算机信息系统合法占用人、控制人的使用权或控制权，故该行为只能认定为非法控制计算机信息系统罪。

二、破坏计算机信息系统罪的特征

其一，关于犯罪客体。如前所述，设置本罪是为了保护计算机信息系统功能、数据、应用程序的安全，以及按照预设的相关功能有效运行。

其二，关于犯罪客观方面。刑法根据保护的法益规定了三种情形：一是破坏信息系统功能型，即通过删除、修改、增加、干扰导致信息系统功能无法正常运行；二是破坏信息系统数据、应用程序型，即通过删除、修改、增加的操作对存储、处理或者传输的数据和应用程序进行破坏；三是制造、传播破坏性程序型，典型的破坏程序有计算机病毒、逻辑炸弹，以及其他专门设计用于破坏计算机系统功能、数据或者应用程序等。无论前述哪种类型，必须以产生严重后果为入罪条件。

其三，关于犯罪主体及主观方面。本罪为一般主体，无论是自然人还是法人均可成为犯罪主体；实施行为时必须基于故意才能构成本罪。

三、本案中行为人为行为性质认定

破坏计算机信息系统罪属于结果犯，与提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具可以直接定罪处罚不同，制造、传播计算机病毒等破坏性程序不属于提供工具犯，构成犯罪需要考虑以下两个方面条件。

一方面，尽管理论界与实务界对于“制作、传播”的理解有争议，但均认为“单独传播”“制作+传播”破坏性程序能够造成计算机系统不能正常运行的“严重后果”。

另一方面，不同程序有其特有的运行属性，判断其危害程度时各有不同，因此，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《两高解释》）列举了不同的定罪处罚标准。例如，计算机病毒具有自我复制特性，其极易引发无法控制的大规模传播，只要制作、提供、传播此类程序，导致程序通过网络等媒介传播的，即可认定“严重后果”；“逻辑炸弹”等破坏程序的危害具有潜在性、条件性，

《两高解释》规定，向20台以上计算机系统植入其他破坏性程序才认定为严重后果。同时，司法解释还以提供破坏性程序的人次、违法所得数额、经济损失数额作为“严重后果”的认定标准，《两高解释》规定，提供计算机病毒等破坏性程序10人次以上、违法所得5000元以上，或者造成经济损失1万元以上属于后果严重。

本案中，张某某向吴某某等人有偿提供破坏性程序共计20人次，获利人民币6000余元。吴某某等人利用张某某提供、出售的破坏性程序，通过不间断发送短信、频繁打电话的方式，导致被害人手机系统不能正常运行。张某某的提供、传播破坏性程序行为侵害了计算机信息系统的运行安全，故被告人张某某的行为应当以破坏计算机信息系统罪定罪处罚。

同时，如何界定计算机信息系统也是值得关注的问题。《两高解释》第十一条规定，计算机信息系统，是指具备自动处理数据功能的系统，包括计算机、网络设备、通信设备、自动化控制设备等。根据司法解释和司法实践，在认定计算机信息系统时，并不能狭义地将计算机信息系统仅仅限定于电脑的范畴，而应从设备具备的软硬件与功能的角度进行综合考量。手机终端设备在硬件方面具备处理器，在软件方面具备操作系统和软件，且能联网，具备数据信息处理功能，属于计算机系统。出售、使用“轰炸程序”、轰炸软件高频次呼叫他人手机或不间断给他人手机发送短信致使手机无法正常使用的，属于对计算机信息系统进行干扰。

编写人：河北省高级人民法院 王荔

河北省保定市清苑区人民法院 张翼

